Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00
contact@apdp.bj
www.apdp.bj

PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE UNIQUE

A. Documents ordinaires

1. Copie d'une pièce d'identité du Responsable du Traitement (carte nationale d'identité, Passeport ou autre comportant le Numéro Personnel d'Identification (NPI) ou un identifiant national ;

   Lorsque le responsable de traitement agit pour une administration publique, un organisme ou une personne morale privée, il fournit également suivant le cas :

   - un extrait du Registre de Commerce et du Credit Mobilier (RCCM) où
   - une copie de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU) ou
   - une copie de l'agrément d'exercice de l'activité signée par l'autorité publique compétente
   - l'accord de siège avec la République du Benin ou l'accréditation au Benin.
   - une copie du récépissé ou de l'attestation d'enregistrement de l'association ou une copie de l'annonce d'enregistrement publiée au Journal Officiel, ou justificatif
   - une copie du Décret portant création du Ministère, de l'établissement ou de la personne morale de droit public et l'acte administratif portant composition ou nomination.

2. Le projet d'annonce d'information sur le traitement de données personnelles rédigé en application de l'article 415 du code du numérique (Un modèle de Politique de confidentialité est téléchargeable sur le site de l'APDP à l'adresse https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/) ;
3. Copie des dispositions légales ou réglementaires qui rendent le traitement envisagé obligatoire ou qui en organisent des paramètres (finalités, catégories de données, délais de conservation des données, communication ou partage des données)
4. La preuve des mesures de sécurité organisationnelle (Charte informatique, Plan d'action sécurité, Politique de sécurité des systèmes d'information, Politique de gestion des incidents de violation des données personnelles, etc) et mesures de sécurité technique prises en vue du respect des obligations de sécurité et de responsabilité à l'occasion du traitement envisagé.

5. Fiche de spécifications techniques du logiciel et des équipements utilisés pour le traitement des données ;
6. Le modèle du document destiné à fournir la preuve du recueil de consentement à la collecte de données **(sauf cas d'obligation légale ou autres cas d'exceptions prévus par le Livre Vème du code du numérique**) à la communication et au transfert de données à l'étranger le cas échéant ;
7. Copie de l'Engagement de confidentialité signé par les personnes en charge du traitement des données personnelles dans la structure/entreprise/société ;
8. Preuve d'une formation sur le régime de protection des données personnelles en vigueur au Benin par un formateur agréé par l'APDP (La liste des formateurs agréés est disponible à l'adresse …)
9. Copie du contrat commercial ou modèle de l'engagement contractuel de prestation ou de service avec la personne dont les données seront traitées ou avec tout destinataire des données, partenaire commercial, etc.

B. **<u>Documents spécifiques à certains traitements</u>**

<u>En présence de sous traitants</u> (L'annexe 1 doit être rempli)

1. Copie du contrat de confidentialité signé entre le Responsable de Traitement et les sous-traitants (prestataires, hébergeur, tiers, etc) ou entre le sous-traitant et l'hébergeur le cas échéant ;
2. La preuve de la conformité du destinataire des données (partenaire, sous traitant, hébergeur, tiers) avec le régime de protection des données en vigueur au lieu où il se trouve ou avec la loi en vigueur au Benin. (Attestation ou certificat de l'autorité de protection compétente)

<u>En cas de transfert de données à l'étranger</u>, (L'annexe 3 doit être rempli)

1. Copie du contrat de transfert de données à l'étranger formalisé conformément aux clauses contractuelles types adoptées par l'APDP (Un modèle de CCT est téléchargeable sur le site de l'APDP à l'adresse ….) ;
2. Copie des dispositions légales ou réglementaires applicables au lieu étranger de traitement des données.
3. La preuve de la conformité du destinataire des données (partenaire, sous traitant, hébergeur, tiers) avec le régime de protection des données en vigueur au lieu où il se trouve ou avec la loi en vigueur au Benin. (Attestation ou certificat de l'autorité de protection compétente)

<u>En cas d'interconnexion</u> (L'annexe 4 doit être rempli)

1. Copie du contrat d'interconnexion de fichiers ou bases de données formalisé conformément aux clauses contractuelles types adoptées par l'APDP (Un modèle de CCT est téléchargeable sur le site de l'APDP à l'adresse ….) ;

2. La preuve de la conformité du destinataire des données (partenaire, sous traitant, hébergeur, tiers) avec le régime de protection des données en vigueur au lieu où il se trouve ou avec la loi en vigueur au Benin. (Attestation ou certificat de l'autorité de protection compétente)

<u>En cas de traitement d'un identifiant national, de traitements massifs, profilage, données sensibles</u>

1. Le document portant Analyse d'Impact pour la Protection des Données Personnelles (AIPD) au cas où le traitement le requiert ;

<u>Pour les recherches en santé</u>

2. Copie de la Note d'information du Ministre en charge de la santé relative à la recherche en santé envisagée et de sa lettre réponse attestant cette notification ou toute autre notification de l'Autorité publique attestant son information préalable.
3. Copie du protocole de recherche relatif au projet ;
4. Fiche de spécifications techniques du logiciel et des équipements utilisés pour le traitement des données **;**
5. La preuve de la conformité du destinataire des données (partenaire, sous traitant, hébergeur, tiers) avec le régime de protection des données en vigueur au lieu où il se trouve ou avec la loi en vigueur au Benin. (Attestation ou certificat de l'autorité de protection compétente)
6. Preuve des engagements spécifiques conformes à l'article …. du code du numérique

<u>Pour les sites et applications web</u> (Le formulaire complémentaire doit être rempli)

1. Projet de Mentions légales
2. Politique de gestion des cookies
3. Copie des conditions générales d'utilisation du site web ou de l'application ;
4. Architecture de traitement de données sur le site et sécurités implémentées
5. Garanties de sécurité des données utilisées par l'application et détails sur la licence de l'application et certificat d'authenticité
6. Description du comportement de l'application en exploitation sur un terminal (précision des données auxquelles l'application a accès sur le terminal, serveurs distants, identifiants échangés, flux de données, etc…)

<u>Pour les systèmes de vidéosurveillance</u> (Le formulaire complémentaire doit être rempli)

1. Preuve d'information du personnel (note de service, mail, affiches, lettres, etc) sur l'installation de caméras de vidéosurveillance ou le dispositif
2. Caractéristiques techniques des équipements installés ;
3. Plan général d'installation des caméras de surveillance et de leur champ de vision ;
4. Copie des applications d'accès mobile ou à distance

<u>NB</u> :

- ✓ ***La présente liste est non exhaustive. Compte tenu des spécificités du dossier, d'autres pièces pourraient être requises au cours de l'étude.***
- ✓ ***Toutes autres pièces justificatives des mentions du formulaire peuvent être jointes.***
- ✓ ***Les pièces produites doivent être authentiques. Elles sont accompagnées d'une traduction en français le cas échéant.***
- ✓ ***Le formulaire de formalité préalable dument rempli et les pièces requises doivent être transmis par mail ou déposés au service d'accueil et d'orientation des usagers avec une lettre adressée au Président de l'Autorité de Protection des Données Personnelles.***
- ✓ ***Il est recommandé de faire un bordereau des pièces transmises au soutien du formulaire rempli.***
- ✓ ***Toute transmission ou dépôt est attesté par un récépissé émis immédiatement et comportant un Numero de dossier qui permet de suivre l'état de traitement de la demande.***
- ✓ ***Un Formulaire de Consentement à la transmission par voie électronique disponible à l'APDP et sur son site web www.apdp.bj peut être rempli et signé pour faciliter les échanges (facultatif)***